

3002699-13.2013.8.26.0080

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/11/2022

... comarca, LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS, qualificado às fls. 03, FURTOU, em proveito próprio, o aparelho celular da marca SAMSUNG, 3d digital (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 16), pertencente ao estabelecimento supra, avaliado em R\$ 350,00 (cf. auto de avaliação de fls. 35/36).

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de agosto de 2013, em horário ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademar Clemente Nunes nº 11, Cabreuva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 3002699-13.2013.8.26.0080 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

3002699-13.2013.8.26.0080

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 127/2013 - Delegacia de Polícia de Cabreúva

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Henrique dos Santos e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

VISTOS,

O Ministério Público ofereceu denúncia contra RAMIREZ FELIPE RODRIGUES, dando-o como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, em razão dos fatos assim descritos (fls. 8/9):

"No dia 09 de agosto de 2013, por volta das 13h40, na Loja Shopping do real, sito a Av. Marciano Xavier de Oliveira, Centro, neste município e comarca, LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS, qualificado às fls. 03, FURTOU, em proveito próprio, o aparelho celular da marca SAMSUNG, 3d digital (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 16), pertencente ao estabelecimento supra, avaliado em R\$ 350,00 (cf. auto de avaliação de fls. 35/36).

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de agosto de 2013, em horário indeterminado, neste município e comarca, RAMIREZ FELIPE RODRIGUES DA SILVA, qualificado às fls. 12, recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular marca SAMSUNG, 3d digital (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 16), pertencente ao estabelecimento supra, produto de furto, cf. boletim de ocorrência de fls. 03/05.

Segundo o apurado, na data dos fatos, LUZ HENRIQUE adentrou o estabelecimento

comercial Shopping do Real e, aproveitando-se que a funcionária estava distraída, subtraiu o aparelho celular SAMSUNG que estava no balcão. Em seguida, evadiu-se do local.

Momentos após os fatos acima descritos, LUIZ HENRIQUE procurou RAMIREZ, pessoa que sempre troca os produtos por ele furtados, e entregou-lhe o aparelho celular subtraído em troca de um aparelho quebrado.

RAMIREZ sabia da origem ilícita do aparelho celular eis que, conforme mencionado por LUIZ HENRIQUE, sempre troca os produtos por ele furtados e, além disso, recebeu aparelho celular novo sem nenhuma documentação comprovando a sua origem".

A denúncia foi recebida (fls. 51). O réu foi citado, inicialmente, por edital (fls. 83/85) e, depois, através de videoconferência através do aplicativo teams, na Penitenciária de Getulina (fls. 174), tendo apresentado defesa prévia (fls. 182).

A sentença de fls. 127 julgou extinta a punibilidade em relação a Luiz Henrique dos Santos.

Em regular instrução, foram ouvidas a vítima e a testemunha Adelmo (PM), não sendo colhido o depoimento pessoal do réu, uma vez que não foi encontrado para intimação, conforme certidão do Oficial de Justiça de fls. 222 e certidão do cartório de fls. 242, constando que o réu havia sido colocado em liberdade, sendo a sua revelia decretada às fls. 248, pois, tendo sido citado pessoalmente, "mudou-se sem comunicar o juízo, demonstrando descaso com a justiça".

O MP se manifestou em alegações orais e a defesa em memoriais (fls. 249/260).

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade restou comprovada pelo Inquérito Policial (fls. 10/47), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24) e pela prova oral trazida aos autos.

Quanto ao mérito, o pedido é procedente.

Em seu depoimento, em solo policial, LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS (fls. 15), por apresentar problemas mentais, assinou juntamente com Ilário Jorge da Silva Neto, e declarou:

"Que se dirigiu até a loja Shopping do Real, nesta cidade, onde avistou um celular Samsung, nas cores azul e preto, sendo que o mesmo estava no balcão eis que a proprietária da loja, que estava atendendo clientes, o havia colocado no balcão para demonstração; que subtraiu o celular, sendo que ofereceu o celular para Ramirez, conhecido seu, com o qual troca objetos que o declarante furta; o declarante alega que Ramirez não sabia que estes objetos eram furtados; que recebeu em troca um celular preto, também da marca Samsung; que o declarante percebeu, depois da troca, que o celular que trocou com Ramirez estava com um botão quebrado e procurou outra pessoa para permutar um celular, sendo que encontrou na praça da Matriz, no centro de Cabreúva, indivíduo conhecido como "Menor", o qual mora próximo a este local; que "Menor" aceitou a troca e o declarante recebeu o celular deste em troca; que estava se dirigindo para sua casa quando avistou Policiais Militares defronte a esta e confessou para estes o furto; que não sabe o endereço do "Menor", mas sabe chegar ao local".

O acusado, RAMIREZ FELIPE RODRIGUES, por sua vez, em solo policial, assim se manifestou (fls. 20):

"Que conhece LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS há cerca de um ano; que, na data de hoje, LUIZ HENRIQUE lhe ofereceu um celular, sendo que procurou o declarante nas proximidades da IGREJA MATRIZ, no centro de Cabreúva; que o celular era novo, sendo que o declarante aceitou a troca, sem nada perguntar, e retirou o seu chip e entregou o celular Samsung preto; que o celular do declarante tinha problema na tecla do meio; que depois de uma hora foi procurado por Policiais Militares, e ficou sabendo que o celular era furtado; que foi a primeira vez que realizou a troca com Luiz Henrique; o declarante alega que não sabia que Luiz Henrique tinha problemas mentais".

O PM ADELMO DE OLIVEIRA, em suas declarações de fls. 33, assim se manifestou:

"Que, na data dos fatos, encontrava-se de trabalho, quando foi acionado para dirigir-se até a loja Shopping do Real, pertencente à Sra Laudijane, localizada na Av. Marciano Xavier de Oliveira, próximo à praça central; no local, foi informado que ela havia visto nas câmeras de segurança, que a pessoa que ela conhece como

Luiz Henrique, morador do Jardim Pedroso, havia subtraído um dos aparelhos celulares expostos à venda; junto com Laudijane foram até a residência de Luiz Henrique; encontrando-o e questionando-o sobre o ocorrido, ele confessou que havia pego o celular e também já teria trocado com um indivíduo chamado Ramirez; diligenciaram, vindo a encontrar Ramirez, o qual admitiu ter trocado de aparelho com Luiz Henrique, mas desconhecia os fatos de ser aquele aparelho celular furtado; diante dos fatos, apreenderam os aparelhos celulares e conduziram todos ao Plantão Policial para o registro da ocorrência”.

Em audiência de instrução, o mesmo PM assim se manifestou:

“Que se recorda que foi acionado para ir à loja da senhora Laudjane, em Cabreúva, pois ela tinha visto pelas câmeras de segurança que Luiz Henrique teria furtado um celular e, como ela o conhecia, fomos até a casa dele; que Luiz Henrique confessou que havia furtado o celular e trocado com Ramirez por outro aparelho mas que não se recorda se ele deu as respectivas especificações; que localizaram Ramirez, o qual confessou que havia trocado o celular mas que não sabia que o aparelho era furtado; que não se recorda com o que o Sr. Ramirez trabalhava; que o celular foi apresentado à autoridade policial”.

A testemunha civil, LAUDIJANE DA SILVA ARAÚJO LOURENÇO, em solo policial, assim declarou (fls. 22):

“Que é comerciante, sendo que possui uma loja de eletroeletrônicos na Avenida Marciano Xavier de Oliveira, no numeral 30; que na data de hoje, percebeu um indivíduo de alcunha Luiz Henrique, que possui problemas mentais, próximo ao balcão, enquanto que a declarante mostrava alguns celulares a clientes; que deixou um aparelho celular, nas cores preto e azul, da marca Samsung, modelo 3D Digital Sound, no balcão e, por um momento de distração, percebeu a subtração deste e a ausência de Luiz Henrique do local; que se dirigiu até a casa de Luiz Henrique, onde foi recebida pela tia deste, que informou que não sabia o paradeiro do sobrinho; que a declarante acionou a Polícia Militar, sendo que enquanto conversava com a declarante, perceberam a chegada de Luiz Henrique, o qual exibiu um celular diferente do que foi subtraído; Luiz Henrique confessou a subtração do aparelho celular e que havia permutado inicialmente com um indivíduo de alcunha Ramirez e, em seguida, permutou o aparelho deste com outro indivíduo de alcunha “Menor”; que reconhece o celular encontrado com Ramirez como sendo o que foi furtado de sua loja”.

A mesma testemunha civil, em juízo, declarou:

“Que não se lembra mais dos fatos pois faz muito tempo que ocorreram, mas que se recorda que o celular furtado era de sua funcionária, sendo que ela estava trabalhando e deixou o celular em cima do balcão e um homem entrou no comércio, pegou o celular e saiu; que a funcionária não recuperou o celular; que, depois de um tempo, descobriram quem o havia furtado, mas essa pessoa disse que tinha levado o celular para a biqueira e não tinha como pagar por ele; que o celular não foi trocado por outro mas por droga”.

Em suas declarações em solo policial, o PM CLEVERSON GALHARDO DA SILVA, assim se manifestou (fls. 34):

“Que, na data dos fatos, encontrava-se de trabalho, quando foi acionado para dirigir-se até a loja Shopping do Real, pertencente à Sra Laudijane, localizada na Av. Marciano Xavier de Oliveira, próximo à praça central; no local, foi informado que ela havia visto nas câmeras de segurança, que a pessoa que ela conhece como Luiz Henrique, morador do Jardim Pedroso, havia subtraído um dos aparelhos celulares exposto à venda; junto com Laudijane foram até a residência de Luiz Henrique; encontrando-o e questionando-o sobre o ocorrido, ele confessou que havia pego o celular e também já teria trocado com um indivíduo chamado Ramirez; diligenciaram, vindo a encontrar Ramirez, o qual admitiu ter trocado de aparelho com Luiz Henrique, mas desconhecia os fatos de ser aquele aparelho celular furtado; diante dos fatos, apreenderam os aparelhos celulares e conduziram todos ao Plantão Policial para o registro da ocorrência”.

Conforme auto de exibição e apreensão (fls. 24) restou comprovado nos autos que o celular foi recuperado e devolvido para Laudijane, proprietária do comércio onde ocorreu o furto, muito embora tenha ela entrado em contradição em seu depoimento em

juízo.

É certo também que Ramirez confessou ter permutado um celular com Luiz Henrique, sendo que recebeu dele um celular novo, sem documentação, e lhe deu em troca o seu celular, que, além de usado, tinha um botão quebrado.

Assim, da análise do conjunto probatório, verifica-se que os elementos demonstram que o réu não poderia ter efetuado a permuta em condições, além de muito vantajosas para si, sem pedir qualquer tipo de documento e, desse modo, desconfiando da sua origem espúria.

Desse modo, ainda que o acusado negue ter conhecimento acerca da origem ilícita do celular, os elementos de provas constantes nos autos não deixam dúvidas da conduta delituosa e de que ele tinha consciência e vontade de praticá-la (dolo), posto que a justificativa apresentada não é crível e não encontra qualquer amparo nos autos. Quanto à alegada atipicidade da conduta, em razão da devolução do bem à vítima, de igual maneira não prospera.

Isso porque, em crimes contra o patrimônio, a simples devolução do bem não implica em atipicidade material, sobretudo quando a devolução se dá pela ação estatal, como no caso dos autos, visto que o celular somente foi entregue à vítima após efetiva apreensão pela força policial que o localizou em poder do acusado.

Desta forma, comprovadas a materialidade e autoria do delito, a condenação é, então, medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Em primeira fase, atenta aos critérios do art. 59 do Código Penal, anoto que o acusado ostenta Maus antecedentes (fls. 148/158), motivo pelo qual fixo a pena base acima do seu mínimo, ou seja, 01 ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa.

Em segunda fase, ausentes agravantes, verifico que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, impondo-se a atenuante prevista pelo artigo 65, inciso I, do Código Penal, o que enseja a redução da pena, fixando-a em seu mínimo legal, ou seja, um ano de detenção e dez dias-multa.

Em terceira fase, finalmente, ausentes casos de aumento ou diminuição, de modo que mantenho a pena imposta em um ano de detenção e dez dias-multa.

A pena de multa é fixada em seu valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

O regime da pena deverá ser o aberto, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal.

Presentes os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao acusado por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da reprimenda corporal, a ser especificada pelo Juízo da Execução e por dez dias-multa.

Ante o exposto e de tudo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu RAMIREZ FELIPE RODRIGUES, qualificado nos autos, como incurso do artigo 180, caput, do Código Penal, aplicando-se a pena de um ano de detenção e dez dias-multa, no regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo período de um ano e por dez dias-multa.

Faculto recurso em liberdade.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, por ser beneficiário da assistência judiciária (advogada nomeada em razão do convênio entre a OAB/SP e Defensoria Pública do Estado).

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários à advogada que atuou nos autos nos termos do convênio OAB/DPE.

Por fim, com o advento do Novo Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem, na forma de seu artigo 1.010, § 3º. Por sua vez, tendo em vista a expressa revogação do artigo 1.096 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento CG nº 17/2016), bem como diante da nova orientação trazida pelo Código de Processo Civil (artigo 1.010, § 3º) as Unidades Judiciais de 1º Grau estão dispensadas de efetuar o cálculo do preparo.

Assim, em caso de interposição de recurso de apelação, dê-se ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (§1º do artigo 1.010 do Código de Processo Civil). Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens.

P.I.C.

Cabreuva, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA